



P U T U S A N
Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ONIUS DOHONA ALIAS AMA SOLI;
2. Tempat lahir : Hiligodu Onombongi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/15 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 9 Februari 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 10 April 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2026 sampai dengan tanggal 27 April 2026;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg tanggal 14 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg tanggal 14 April 2026 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ONIUS DOHONA alias AMA SOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan, dengan turut serta melakukan Tindak Pidana, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara melakukan kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar **Pasal 466 Ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-30/Sibol/Eoh.2/2026 tanggal 13 April 2026 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ONIUS DOHONA alias AMA SOLI** pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Februari 2026 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2026 bertempat di Lingkungan

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan rumah saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dengan cara menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 01.00 Wib, Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi yang merupakan anak kandung dari korban atas nama saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang sedang nongkrong bersama teman-temannya, di datangi oleh Terdakwa Onius Dohona alias Ama Soli bersama dengan anak kandungnya bernama Anak saksi Herlin Dohona (*berusia 16 Tahun, lahir di Hiligodu pada tanggal 25 September 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan : Surat Kartu Keluarga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 1204202809150001 tanggal 23 Feberuari 2022 dengan status Anak saksi Herlin Dohona berkonflik dengan hukum dalam perkara terpisah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbg tanggal 12 Maret 2026*) mengatakan "ada nampak kalian si Buyung?" lalu Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi dan teman-temannya menjawab dengan mengatakan "tidak ada nampak kami", lalu Terdakwa dan Anak saksi Herlin Dohona berjalan pergi meninggalkan Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi dan teman-temannya, yang dimana pada saat itu Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi yang mengikuti Terdakwa berjalan dari arah belakang menggertak dengan posisi hendak meninju Terdakwa dari belakang terlihat oleh Anak saksi Herlin Dohona, yang kemudian Anak saksi Herlin Dohona melihat hal tersebut tersinggung dan mengatakan kepada Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi "bagus-bagus kau, bapak ku itu".

Setelah itu sekira pukul 01.30 Wib, saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang sedang duduk di depan rumah miliknya yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah di datangi Terdakwa dan Anak saksi Herlin Dohona mencari keberadaan Anak

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi yang saat itu sedang makan di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi dengan mengatakan "kenapa kau ejek-ejek aku?" lalu Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi diam tidak menjawab kemudian Terdakwa mengajak saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman berbicara sedangkan Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi pergi berangkat bekerja melaut, selanjutnya saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman mengatakan kepada Terdakwa "pulanglah kalian, sudah malam kali ini, ngapain ribut-ribut disini" sambil berdiri dengan gestur tubuh yang Terdakwa anggap saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman mau melakukan pemukulan terhadap dirinya, yang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang kemudian saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman balas dengan memukul bagian kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke atas tanah, bersamaan dengan itu Anak saksi Herlin Dohona yang melihat kejadian tersebut langsung memukul bagian kiri dan kanan kepala saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman dengan menggunakan tangannya lalu pergi berlari ke arah depan rumah saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman lalu saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang hendak berjalan mendatangi Anak saksi Herlin Dohona ditahan oleh Terdakwa dengan cara memegang kaki kanan saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman menggunakan kedua tangannya sambil berkata kepada Anak saksi Herlin Dohona, "tusuklah, tidak usah ditahan-tahan", kemudian Anak saksi Herlin Dohona yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah pisau dengan bergagang kayu warna coklat tua dengan panjang $\pm$ 30 cm yang berada di pinggangnya langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman sebanyak 2 (dua) kali yang perbuatan tersebut terlihat oleh saksi Hasugo Mendrofa selaku mertua dari saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman dengan berteriak "ama Ivan, tolong! Ama Desman sudah ditusuk", kemudian saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman berlari menyelamatkan diri ke arah samping rumah sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Herlin Dohona pergi meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya saksi Mania Mendrofa selaku istri saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman dibantu oleh saksi Elvin Tani Gea selaku tetangga rumah saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang melihat kondisi saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman langsung membawa saksi

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriusu Zalukhu alias Ama Desman ke RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendapatkan pertolongan medis.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak saksi Herlin Dohona tersebut, membuat saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman terhalang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari akibat luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri hingga memerlukan perawatan inap di RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang, berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD. RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 1070/001/RSUD/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 atas nama FERIUSU ZALUKHU, yang diperiksa oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M.Ked (For), Sp.,FM (Nip. 198605242014111001) pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 pukul 01.30 Wib di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tapanuli Tengah, dengan hasil pemeriksaan Fisik pada bagian dada :

- Dijumpai luka terbuka di dada kiri dengan ciri salah satu sudut luka lancip, tepi luka rata, dengan ukuran luka panjang 4,8 cm, lebar 1,4 cm, dan ketika luka dirapatkan membentuk 1 garis lurus, dengan jarak 20 cm dari taju pinggul kiri, 22 cm dari lipat ketiak kiri.
- Dijumpai luka terbuka di dada kiri dengan ciri luka salah satu sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dengan ukuran luka panjang 1,8 cm, lebar 1,5 cm dengan jarak 15 cm dari lipat ketiak kiri, 25 cm dari taju pinggul kiri. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 262 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ONIUS DOHONA alias AMA SOLI pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Februari 2026 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2026 bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan rumah saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan, dengan turut serta melakukan Tindak Pidana, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau**

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 01.00 Wib, Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi yang merupakan anak kandung dari korban atas nama saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang sedang nongkrong bersama teman-temannya, di datangi oleh Terdakwa Onius Dohona alias Ama Soli bersama dengan anak kandungnya bernama Anak saksi Herlin Dohona (*berusia 16 Tahun, lahir di Hiligodu pada tanggal 25 September 2009, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan : Surat Kartu Keluarga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 1204202809150001 tanggal 23 Feberuari 2022 dengan status Anak saksi Herlin Dohona berkonflik dengan hukum dalam perkara terpisah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbg tanggal 12 Maret 2026*) mengatakan "ada nampak kalian si Buyung?" lalu Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi dan teman-temannya menjawab dengan mengatakan "tidak ada nampak kami", lalu Terdakwa dan Anak saksi Herlin Dohona berjalan pergi meninggalkan Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi dan teman-temannya, yang dimana pada saat itu Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi yang mengikuti Terdakwa berjalan dari arah belakang menggertak dengan posisi hendak meninju Terdakwa dari belakang terlihat oleh Anak saksi Herlin Dohona, yang kemudian Anak saksi Herlin Dohona melihat hal tersebut tersinggung dan mengatakan kepada Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi "bagus-bagus kau, bapak ku itu".

Setelah itu sekira pukul 01.30 Wib, saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang sedang duduk di depan rumah miliknya yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah di datangi Terdakwa dan Anak saksi Herlin Dohona mencari keberadaan Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi yang saat itu sedang makan di depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi dengan mengatakan "kenapa kau ejek-ejek aku?" lalu Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi diam tidak menjawab kemudian Terdakwa mengajak saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman berbicara sedangkan Anak saksi Desmitra Seiman Zalukhu alias Bebi pergi berangkat bekerja melaut, selanjutnya saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman mengatakan kepada Terdakwa "pulanglah kalian, sudah malam kali ini, ngapain ribut-ribut disini" sambil berdiri dengan gestur tubuh yang Terdakwa anggap

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman mau melakukan pemukulan terhadap dirinya, yang kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang kemudian saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman balas dengan memukul bagian kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya dan mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke atas tanah, bersamaan dengan itu Anak saksi Herlin Dohona yang melihat kejadian tersebut langsung memukul bagian kiri dan kanan kepala saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman dengan menggunakan tangannya lalu pergi berlari ke arah depan rumah saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman lalu saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang hendak berjalan mendatangi Anak saksi Herlin Dohona ditahan oleh Terdakwa dengan cara memegang kaki kanan saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman menggunakan kedua tangannya sambil berkata kepada Anak saksi Herlin Dohona, "tusuklah, tidak usah ditahan-tahan", kemudian Anak saksi Herlin Dohona yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) buah pisau dengan bergagangkan kayu warna coklat tua dengan panjang $\pm$ 30 cm yang berada di pinggangnya langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian rusuk sebelah kiri saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman sebanyak 2 (dua) kali yang perbuatan tersebut terlihat oleh saksi Hasugo Mendrofa selaku mertua dari saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman dengan berteriak "ama Ivan, tolong! Ama Desman sudah ditusuk", kemudian saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman berlari menyelamatkan diri ke arah samping rumah sedangkan Terdakwa dan Anak saksi Herlin Dohona pergi meninggalkan lokasi kejadian, selanjutnya saksi Mania Mendrofa selaku istri saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman dibantu oleh saksi Elvin Tani Gea selaku tetangga rumah saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman yang melihat kondisi saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman langsung membawa saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman ke RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendapatkan pertolongan medis.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Anak saksi Herlin Dohona tersebut, membuat saksi Feriusu Zalukhu alias Ama Desman terhalang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari akibat luka tusuk di bagian rusuk sebelah kiri hingga memerlukan perawatan inap di RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang, berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD. RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 1070/001/RSUD/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 atas nama FERIUSU ZALUKHU, yang diperiksa oleh dr. Binsar

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Lubis, M.Ked (For), Sp.,FM (Nip. 198605242014111001) pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2026 pukul 01.30 Wib di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tapanuli Tengah, dengan hasil pemeriksaan Fisik pada bagian dada :

- Dijumpai luka terbuka di dada kiri dengan ciri salah satu sudut luka lancip, tepi luka rata, dengan ukuran luka panjang 4,8 cm, lebar 1,4 cm, dan ketika luka dirapatkan membentuk 1 garis lurus, dengan jarak 20 cm dari taju pinggul kiri, 22 cm dari lipatan ketiak kiri.
- Dijumpai luka terbuka di dada kiri dengan ciri luka salah satu sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, dengan ukuran luka panjang 1,8 cm, lebar 1,5 cm dengan jarak 15 cm dari lipatan ketiak kiri, 25 cm dari taju pinggul kiri. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 466 Ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.** -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Terhadap Terdakwa dengan Saksi Korban telah dilaksanakan upaya Mekainsme Keadilan Restoratif dan hasilnya adalah tidak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pengakuan Bersalah/*Plea Bergain* dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara singkat oleh Hakim Anggota II;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai Saksi korban yang telah mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan penikaman yang dilakukan Anak saksi Herlin Dohona atas suruhan Terdakwa;
 - Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di teras atau depan rumah Saksi;
 - Bahwa Kejadian bermula pada hari Minggu 08 Februari 2026 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi sedang duduk di depan rumah sambil makan sirih, kemudian Terdakwa datang bersama, bersama Anak HERLIN DOHONA yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan keadaan marah-marah mencari

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi yang bernama Desmitra Seiman Zalukhu, kemudian Saksi berkata "pulanglah kalian, sudah malam kali ini. ngapain ribut-ribut disini." Akan tetapi Terdakwa dan HERLIN DOHONA tidak menghiraukan. Selanjutnya Saksi berdiri, dan langsung Terdakwa langsung memukul bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya. Saksi juga langsung membalas dengan cara memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi, lalu Saksi mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah. Saat itu Anak Herlin Dohona langsung memukul kepala Saksi bagian kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Anak Herlin Dohona langsung pergi ke depan rumah, Saksi pun langsung berusaha mengejar Anak Herlin Dohona, Akan tetapi Terdakwa langsung menahan Saksi dengan kedua tangannya memegang kaki Saksi. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Herlin Dohona "tusuklah...tidak usah ditahan-tahan" kemudian Anak Herlin Dohona langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah diselipkan dipinggangnya, kemudian Anak HERLIN DOHONA langsung menusuk rusuk bagian kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi berusaha berlari ke samping rumah Saksi. kemudian Saksi mendengar Saksi Hasugo Mendrofa berteriak dengan berkata "Ama Ivan, tolong Ama Desman Sudah ditusuk..." kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Anak HERLIN DOHONA langsung kabur. Setelahnya Saksi keluar dari samping rumah lalu tergeletak di jalan tepat di depan rumah Saksi, lalu dibawa Saksi Mania Mendrofa ke RSUD Pandan dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan tangannya. Sedangkan Anak Herlin Dohona dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya memukul bagian kiri dan kanan kepala Saksi. selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Herlin Dohona menusuk Saksi dengan sebilah pisau bergagang kayu warna coklat tua yang panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter. lalu Anak Herlin Dohona menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga melukai tulang rusuk sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa dan Anak Herlin Dohona melakukan pemukulan dan penusukan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mengakibatkan Saksi harus dirawat di rumah sakit, seharusnya Saksi dirujuk ke Medan untuk menjalani operasi akan tetapi Saksi tidak sanggup membayar sendiri biaya

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



perobatan tersebut karena tidak ditanggung BPJS. Selain itu Saksi juga belum pulih sepenuhnya untuk bisa bekerja seperti sebelumnya;

- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Pihak Terdakwa untuk membiayai perobatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Mania Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ini sebagai Saksi dalam perkara ini untuk menerangkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan penikaman yang dilakukan Anak saksi Herlin Dohona atas suruhan Terdakwa terhadap Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di teras atau depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Kejadian bermula pada hari Minggu 8 Februari 2026 sekira pukul 01.30 WIB Saksi kaget dan terbangun dikarenakan Saksi mendengar teriakan dari Ayah Saksi yang bernama Hasugo Mendrofa dengan berkata "Ama Ivan, Ama Ivan Bapak si Desman sudah ditusuk." kemudian Saksi bangun dan melihat Saksi Hasugo Mendrofa sedang berdiri di depan pintu, kemudian Saksi melihat keluar rumah ada laki-laki yang melintas di depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman sedang berjalan dari samping rumah ke arah depan rumah sambil memegang rusuk sebelah kirinya dengan kedua tangannya. Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman tergeletak di jalan tepat di depan rumah, lalu Saksi mendekati Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, dan langsung histeris melihat luka di rusuk sebelah kiri Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman telah mengeluarkan darah. Kemudian Saksi berteriak meminta tolong kepada warga tetapi tidak ada yang berani, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Elvin Tani Gea mengatakan "tolong dek, tolong dek bawa ke rumah sakit abangmu ini."kemudian Saksi bersama Saksi Elvin Tani Gea membawa Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan menggunakan sepeda motor ke RSUD. Pandan;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan memukul 1 (satu) kali bagian kepala Saksi dengan menggunakan tangannya, dan Anak tetrdakwa Herlin Dohona dengan menggunakan tangan kanan dan

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



tangan kirinya memukul bagian kiri dan kanan kepala Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan Anak Herlin Dohona menusuk Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan sebilah pisau bergagangkan kayu warna coklat tua yang panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter, lalu Anak Herlin Dohona menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga melukai tulang rusuk sebelah kiri Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa dan Anak Herlin Dohona melakukan pemukulan dan penusukan kepada Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mengakibatkan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman harus dirawat di rumah sakit, seharusnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dirujuk ke Medan untuk menjalani operasi akan tetapi Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman tidak sanggup membayar sendiri biaya perobatan tersebut karena tidak ditanggung BPJS. Selain itu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman juga belum pulih sepenuhnya untuk bisa bekerja seperti sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Pihak Terdakwa untuk membiayai perobatan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Elvin Tani Gea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan penikaman yang dilakukan Anak saksi Herlin Dohona atas suruhan Terdakwa terhadap Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di teras atau depan rumah Saksi FERIUSU ZALUKHU Alias AMA DESMAN;
- Bahwa Kejadian bermula pada hari Minggu 8 Februari 2026 sekira pukul 01.15 WIB Saksi Saksi Saksi sedang duduk di ruang tamu, lalu terdengar suara suara anjing menggonggong di luar rumah, Selanjutnya Saksi melihat dari jendela kaca rumah ke arah luar rumah, dan terlihat Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan 4 (Empat) orang tepat di depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, dikarenakan Saksi tidak melihat jelas, lalu Saksi mengambil kaca dari dalam kamar, dan kembali melihat keluar dari

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



jendela. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa, dan Anak Herlin Dohona sedang memukuli Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan terlihat Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa sedangkan Anak Herlin Dohona bebas memukuli Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman balas memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian Anak Herlin Dohona mengayunkan tangannya kearah perut, kemudian Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman tiba-tiba tertunduk dan memegang perutnya, Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berjalan cepat ke samping rumahnya, Setelah Terdakwa dan Anak Herlin Dohona meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman merontah kesakitan sambil berjalan ke depan teras rumahnya dan terduduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi minta Istri Saksi menutup pinta, lalu Saksi keluar rumah untuk melihat keadaan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Saksi melihat Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman sedang memegang perut telah berlumuran darah. Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mengatakan "Ama Soli menyuruh anaknya menusuk Saksi.", kemudian Saksi jawab "sudah diam saja..." Selanjutnya Saksi Saksi meminta Saksi Hasugo Mendrofa untuk mengambil kain. Selanjutnya Saksi Mania Mendrofa keluar rumah dan menghampiri Saksi, lalu Saksi menyuruh Saksi MANIA Mendrofa mengeluarkan sepeda, selanjutnya Saksi dan Saksi Mania Mendrofa menaiki Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman ke atas sepeda motor tersebut, dan ke RSUD Pandan. Saat di RSUD. Padan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mengatakan "Tolong si Bebi (anaknya) dicari Ama Soli mau dibunuh dia." Dan mendengar hal tersebut, Saksi langsung menelepon Call Centar 110 dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu beberapa menit kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah datang ke RSUD. Pandan, selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian yang dialami Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah langsung menuju lokasi kejadian, lalu Saksi Mania Mendrofa membuat laporan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saat itu Saksi hanya melihat dari jendela rumah. Saksi melihat Terdakwa, dan Anak Herlin Dohona sedang memukuli Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan terlihat Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berusaha menangkis pukulan dari Terdakwa sedangkan Anak Herlin Dohona bebas memukuli Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman.

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman balas memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian Anak Herlin Dohona mengayunkan tangannya kearah perut, kemudian Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman tiba-tiba tertunduk dan memegang perutnya, Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berjalan cepat ke samping rumahnya, Setelah Terdakwa dan Anak HERLIN DOHONA meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa dan Anak Herlin Dohona melakukan pemukulan dan penusukan kepada Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mengakibatkan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman harus dirawat di rumah sakit, seharusnya Saksi FERIUSU ZALUKHU Alias AMA DESMAN dirujuk ke Medan untuk menjalani operasi akan tetapi Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman tidak sanggup membayar sendiri biaya perobatan tersebut karena tidak ditanggung BPJS. Selain itu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman juga belum pulih sepenuhnya untuk bisa bekerja seperti sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Pihak Terdakwa untuk membiayai perobatan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Hasugo Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan penikaman yang dilakukan Anak saksi Herlin Dohona atas suruhan Terdakwa terhadap Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Februari 2026 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di teras atau depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Kejadian bermula pada hari Minggu 8 Februari 2026 sekira pukul 01.30 Wib Saksi sedang tidur di dalam rumah, lalu Saksi terbangun karena mendengar suara gongongan anjing dan suara yang sedang orang yang sedang adu mulut di luar rumah. Selanjutnya melihat ke arah luar rumah dan terlihat Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman sedang adu mulut dengan Terdakwa, dan yang dipermasalahkan saat itu Terdakwa bersama Anakanya

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Herlin Dohona sedang mencari anak saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, lalu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman menyarankan untuk datang besok saja karena sudah larut malam akan tetapi Terdakwa emosi dan memukul wajah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa ingin kembali memukul ke arah wajah saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman akan tetapi berhasil menangkis dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian Anak Herlin Dohona mendekati Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan memukul wajah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berulang kali. Selanjutnya terjadi pukul-pukulan antara Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan Anak Herlin Dohona, Selanjutnya Saksi Terdakwa kembali berdiri dan memukul Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman akan tetapi langsung didorong hingga kembali terjatuh ke tanah. Saat itu Saksi merasa ketakutan, berbalik arah ke dalam rumah sambil berteriak memanggil Saksi Mania Mendrofa dengan mengatakan "Ina Desi, Ina Desi berkelahi Ama Desman." Selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "tusuk...tusuk." kepada Anak Saksi HERLIN DOHONA. Kemudian Saksi berbalik badan kembali arah luar rumah dan melihat Anak Herlin Dohona telah melakukan penikaman ke arah rusuk bagian kiri Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Saat itu Saksi benar-benar panik melihat Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman telah berlari arah ke samping rumah dengan memegang rusuk sebelah kirinya dan banyak mengeluarkan darah. Setelah Saksi Mania Mendrofa bangun, lalu Saksi Mania Mendrofa keluar dari rumah dan mendatangi Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman yang sedang berjalan ke depan rumah dan terjatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi Mania Mendrofa berteriak minta tolong, dan beberapa menit kemudian Saksi Elvintani Gea datang, kemudian Saksi dan Saksi Mania Mendrofa membawa Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saat kejadian Saksi pertama sekali Terdakwa memukul wajah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah, kemudian Anak Herlin Dohona mendekati Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan memukul wajah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berulang kali. Selanjutnya terjadi pukul-pukulan antara Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan Anak Herlin Dohona, Selanjutnya Saksi Terdakwa kembali berdiri dan memukul Saksi

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman akan tetapi langsung didorong hingga kembali terjatuh ke tanah, Selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "tusuk...tusuk." kepada Anak Saksi HERLIN DOHONA. Kemudian Saksi melihat Anak Herlin Dohona telah melakukan penikaman dengan sebilah pisau dengan bergagangkan kayu wama coklat tua dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter ke arah rusuk bagian kiri Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;

- Bahwa Awalnya Terdakwa dan Anak Herlin Dohona datang mencari anak dari Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, akan tetapi karena sudah larut malam Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman meminta Terdakwa dan Anak Herlin Dohona datang esok pagi, hal ini yang membuat Terdakwa menjadi emosi hingga terjadi pemukulan dan penusukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mencari Anak Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mengakibatkan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman harus dirawat di rumah sakit, seharusnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dirujuk ke Medan untuk menjalani operasi akan tetapi Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman tidak sanggup membayar sendiri biaya perobatan tersebut karena tidak ditanggung BPJS. Selain itu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman juga belum pulih sepenuhnya untuk bisa bekerja seperti sebelumnya;
- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Pihak Terdakwa untuk membiayai perobatan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

5. Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan penikaman yang dilakukan Anak saksi Herlin Dohona atas suruhan Terdakwa terhadap Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Minggu 8 Februari 2026 sekira pukul pukul 01.00 Wib Anak Saksi sedang nongkrong bersama dengan teman-teman Anak Saksi, lalu datang Terdakwa bersama dengan Anaknya bernama Herlin Dohona. Selanjutnya Terdakwa menanyakan "ada nampak kalian Sibuyung?" kemudian Anak Saksi jawab "tidak ada nampak kami." Lalu Terdakwa pergi, kemudian Anak Saksi turun dari bangku dan menggertak

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti mau meninju, Selanjutnya Anak Herlin Dohona berkata "Bagus-bagus kau, bapakku itu." Dan Anak Saksi jawab "Sory." Selanjutnya Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi bernama Sawal langsung pulang ke rumah Anak Saksi. Setibanya di rumah Anak Saksi bersama dengan Sawal makan pop mie di teras rumah. Kemudian Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mendatangi rumah Anak Saksi, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi mengatakan "Kenapa kau ejek-ejeki aku?" Saat itu Anak Saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa mendekati Orang tua Anak Saksi bernama Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan bercerita-cerita akan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa yang dibicarakan. Saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa dengan nada suara keras sambil menunjuk-nunjuk ke arah atas mengatakan "Ama Soli ini, Ama Soli ini.", setelah selesai memakan pop mie, Anak Saksi permissi ke Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman karena sudah ditunggu kapal menuju bagan. Setelah Anak Saksi tiba di bagan Anak Saksi mendapat telepon seorang teman Anak Saksi bernama Jovi yang mengarahkan "ee Bebi...sudah kenak tusuk Bapakmu da. kemudian Anak Saksi jawab" "tidak percaya aku." kemudian saudara Jovi berkata *pulanglah kau, cobalah lihat." Selanjutnya Anak Saksi langsung pulang dan sesampai di rumah, Anak Saksi melihat sudah ramai orang di depan rumah, dan di teras sudah banyak genangan darah darah;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa dan Anak Herlin Dohona melakukan pemukulan dan penusukan dengan sebilah pisau terhadap Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Memang sebelumnya Anak Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona saat nongkrong bersama dengan teman-teman Anak Saksi dan Anak Saksi sempat menggertak seperti mau meninju Terdakwa yang mana niat Anak Saksi hanya bercanda saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa dan Anak HERLIN DOHONA mendatangi rumah Saksi FERIUSU ZALUKHU Alias AMA DESMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa dan Anak Herlin Dohona melakukan pemukulan dan penusukan kepada Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mengakibatkan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman harus dirawat di rumah sakit, seharusnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dirujuk ke Medan untuk menjalani operasi akan tetapi Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman tidak sanggup

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sendiri biaya perobatan tersebut karena tidak ditanggung BPJS. Selain itu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman juga belum pulih sepenuhnya untuk bisa bekerja seperti sebelumnya;

- Bahwa Tidak ada itikad baik dari Pihak Terdakwa untuk membiayai perobatan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum UPTD. RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 1070/001/RSUD/II/2026 tanggal 18 Februari 2026;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Anak Herlin Dohona yang merupakan anak kandung Terdakwa memukul Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, dan memerintahkan Anak Herlin Dohona melakukan penusukan kepada Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 8 Februari 2026 sekira pukul 01.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di teras atau depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa Terdakwa pertama kali memukul wajah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, dan ketika hendak memukul wajah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, Terdakwa didorong jatuh ke tanah oleh Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Selanjutnya Anak Herlin Dohona memukul Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman hendak memukul Anak Herlin Dohona, Terdakwa kembali berdiri dan mencoba kembali memukul Herlin Dohona akan tetapi berhasil di dorong hingga jatuh kembali ke tanah oleh Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Herlin Dohona menikam Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan sebilah pisau dengan bergagangkan kayu warna coklat tua dengan panjang ± 30 Cm. yang sebelumnya telah diselipkan di pinggangnya. Selanjutnya Anak Herlin Dohona menusukan sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian rusuk sebelah kiri Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tujuan Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mendatangi rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan tujuan hanya meminta agar Anak Herlin Dohona berdamai;
- Bahwa Sebenarnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Anak Herlin Dohona dengan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan Saksi Desmitra Seman Zalukhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai perobatan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman karena Terdakwa tidak mampu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun pada Berkas Acara Penyidik diketahui bahwa Barang Bukti perkara a quo merupakan Barang Bukti yang dipergunakan dalam Berkas Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Februari 2026 sekira pukul 01.00 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di teras atau depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, Terdakwa bersama Anak Herlin Dohona yang merupakan Anak Kandung Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya, lalu datang Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Herlin Dohona. Selanjutnya Terdakwa menanyakan "ada nampak kalian Sibuyung?" kemudian Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb menjawab "tidak ada nampak kami." Lalu Terdakwa pergi, kemudian Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb turun dari bangku dan menggertak seperti mau meninju Terdakwa, Selanjutnya Anak Herlin Dohona berkata "Bagus-bagus kau, bapakku itu." Dan Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb menjawab "Sorry." Selanjutnya Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb bersama dengan teman Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb bernama Sawal langsung pulang ke rumah Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb. Setibanya di rumah Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alias Beb bersama dengan Sawal makan pop mie di teras rumah. Kemudian Terdakwa dan Anak

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlin Dohona mendatangi rumah Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb mengatakan "Kenapa kau ejek-ejeki aku?" Saat itu Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb hanya diam saja, kemudian Terdakwa mendekati Orang tua Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb yang bernama Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan bercerita-cerita. Saat itu Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb melihat Terdakwa dengan nada suara keras sambil menunjuk-nujuk ke arah atas mengatakan "Ama Soli ini, Ama Soli ini.", setelah selesai memakan pop mie, Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb memberi ke Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman karena sudah ditunggu kapal menuju bagan. Saksi Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman kemudian berkata "pulanglah kalian, sudah malam kali ini. ngapain ribut-ribut disini." Akan tetapi Terdakwa dan HERLIN DOHONA tidak menghiraukan. Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berdiri, dan langsung Terdakwa langsung memukul bagian kepala Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya. Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman juga langsung membalas dengan cara memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, lalu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah. Saat itu Anak Herlin Dohona langsung memukul kepala Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman bagian kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Anak Herlin Dohona langsung pergi ke depan rumah, Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman pun langsung berusaha mengejar Anak Herlin Dohona, Akan tetapi Terdakwa langsung menahan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan kedua tangannya memegang kaki Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Herlin Dohona "tusuklah...tidak usah ditahan-tahan" kemudian Anak Herlin Dohona langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah diselipkan dipinggangnya, kemudian Anak HERLIN DOHONA langsung menusuk rusuk bagian kiri Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berusaha berlari ke samping rumah Saksi. kemudian Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mendengar Saksi Hasugo Mendrofa berteriak dengan berkata "Ama Ivan, tolong Ama Desman Sudah ditusuk..." kemudian Terdakwa dan Anak HERLIN DOHONA langsung kabur. Setelahnya Saksi keluar dari samping rumah lalu

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak di jalan tepat di depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, lalu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dibawa Saksi Mania Mendrofa ke RSUD Pandan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 262 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka;
3. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama ONIUS DOHONA ALIAS AMA SOLI yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Ad.2. Dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dikarenakan dalam naskah KUHP tertulis *openlijk* (secara terang-terangan), bukan *openbar* (di muka umum). Artinya adalah bahwa suatu perbuatan tersebut tidak perlu dilihat atau disaksikan orang lain, namun cukup dilakukan di tempat umum atau tempat yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, hal ini dikarenakan pasal a quo merupakan *collectieve delict*. Tujuan dari pasal a quo ialah sub unsur dilakukan dengan tenaga bersama (pelaku lebih dari satu orang) dan terganggunya ketertiban umum dari perbuatan para pelaku, hal inilah yang membedakannya dengan tujuan dibentuknya Pasal 351 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah mempergunakan kekuatan atau tenaga jasmani secara tidak sah yang akibatnya ialah menimbulkan rasa sakit pada diri seseorang atau merusak suatu barang. Dalam Pasal 262 ayat (2) {dahulu Pasal 170 ayat (2)} terletak pada akibatnya dimana dalam ketentuan ayat (2) mensyaratkan bahwa kekerasan tersebut mengakibatkan luka terhadap orang, maka ancaman pidananya lebih berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari minggu tanggal 8 Februari 2026 sekira pukul 01.00 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Hajoran Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di teras atau depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, Terdakwa bersama Anak Herlin Dohna yang merupakan Anak Kandung Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Kejadian bermula ketika Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya, lalu datang Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Herlin Dohona. Selanjutnya Terdakwa menanyakan "ada nampak kalian Sibuyung?" kemudian Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb menjawab "tidak ada nampak kami." Lalu Terdakwa pergi, kemudian Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb turun dari bangku dan menggertak seperti mau meninju Terdakwa, Selanjutnya Anak Herlin Dohona berkata "Bagus-bagus

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



kau, bapakku itu." Dan Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb menjawab "Sory." Selanjutnya Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb bersama dengan teman Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb bernama Sawal langsung pulang ke rumah Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb. Setibanya di rumah Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb bersama dengan Sawal makan pop mie di teras rumah. Kemudian Terdakwa dan Anak Herlin Dohona mendatangi rumah Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb, lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb mengatakan "Kenapa kau ejek-ejeki aku?" Saat itu Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb hanya diam saja, kemudian Terdakwa mendekati Orang tua Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb yang bernama Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dan bercerita-cerita. Saat itu Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb melihat Terdakwa dengan nada suara keras sambil menunjuk-nujuk ke arah atas mengatakan "Ama Soli ini, Ama Soli ini.", setelah selesai memakan pop mie, Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb permissi ke Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman karena sudah ditunggu kapal menuju bagan. Saksi Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman kemudian berkata "pulanglah kalian, sudah malam kali ini. ngapain ribut-ribut disini." Akan tetapi Terdakwa dan HERLIN DOHONA tidak menghiraukan. Selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berdiri, dan langsung Terdakwa langsung memukul bagian kepala Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kananya. Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman juga langsung membalas dengan cara memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, lalu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke tanah. Saat itu Anak Herlin Dohona langsung memukul kepala Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman bagian kiri dan kanan dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Anak Herlin Dohona langsung pergi ke depan rumah, Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman pun langsung berusaha mengejar Anak Herlin Dohona, Akan tetapi Terdakwa langsung menahan Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dengan kedua tangannya memegang kaki Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Herlin Dohona "tusuklah...tidak usah ditahan-tahan" kemudian Anak Herlin Dohona langsung mengambil sebelah pisau yang sebelumnya telah diselipkan dipinggangnya, kemudian Anak HERLIN DOHONA langsung menusuk rusuk bagian kiri Saksi Feriusu Zalukhu

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ama Desman sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman berusaha berlari ke samping rumah Saksi. kemudian Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman mendengar Saksi Hasugo Mendrofa berteriak dengan berkata "Ama Ivan, tolong Ama Desman Sudah ditusuk..." kemudian Terdakwa dan Anak HERLIN DOHONA langsung kabur. Setelahnya Saksi keluar dari samping rumah lalu tergeletak di jalan tepat di depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman, lalu Saksi Feriusu Zalukhu Alias Ama Desman dibawa Saksi Mania Mendrofa ke RSUD Pandan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Reppertum* Nomor 1070/001/RSUD/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Binsar Halomoan Lubis, M. Ked (For), Sp. FM dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Feriusu Zalukhu dijumpai luka terbuka di dada kiri akibat trauma tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Feriusu Zalukhu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah Saksi Feriusu Zalukhu. Perbuatan tersebut terjadi di depan rumah Saksi Feriusu Zalukhu yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh siapa saja. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Anak Herlin Dohona. Selain itu, Terdakwa telah berja sama dengan Anak Herlin Dohona untuk menusuk Saksi Feriusu Zalukhu dengan cara memegang kaki Saksi Feriusu Zalukhu. Hakim menilai bahwa tujuan dari tindakan Terdakwa tersebut agar Saksi Feriusu Zalukhu tidak dapat menghindar atau melarikan diri dan guna mempermudah Anak Herlin Dohona untuk menusuk Saksi Feriusu Zalukhu;

Menimbang bahwa jika dilihat dari teori kesengajaan, Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam golongan Kesengajaan Sebagai Maksud, dimana dalam hal ini Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat yang terjadi dari kekerasan tersebut yaitu timbulnya rasa sakit dan luka pada Saksi Feriusu Zalukhu sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa *Visum et Reppertum*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *a quo* ialah penyertaan dalam tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menggerakkan Anak Herlin Dohona yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Saksi Feriusu Zalukhu dimana dalam hal ini Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Herlin Dohona telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai ayah untuk menyuruh Anak Herlin Dohona untuk menusuk Saksi Feriusu Zalukhu. Selain itu terdakwa telah pula memberikan kesempatan kepada Anak Herlin Dohona untuk melakukan penusukan tersebut dengan cara memegang kaki Feriusu Zalukhu yang tujuannya yaitu agar Saksi Feriusu Zalukhu tidak kabur/lahir dan mempermudah Anak Herlin Dohona untuk melakukan penusukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur "*Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 262 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Menimbang bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan berupa pencegahan, pembinaan, dan pemulihan, serta dampak pidana terhadap masa depan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan indikator-indikator pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau kumulatif yang termuat dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan, ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain, tidak terpenuhinya pertimbangan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara keseluruhan tidak mengakibatkan batalnya putusan;

Menimbang bahwa mengenai bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, dalam arti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari perbuatan Terdakwa yaitu untuk menyakiti dan melukai Saksi Feriusu Zalukhu. Selain itu, cara Terdakwa dan Anak Herlin Dohona melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriusu Zalukhu yaitu dengan bekerja sama dan menggunakan alat bantu berupa pisau. Akibatnya Saksi Feriusu Zalukhu mengalami luka robek pada bagian perut dan belum pulih hingga saat ini. Luka tersebut menghalangi Saksi Feriusu Zalukhu untuk beraktifitas dan bekerja. Hakim menilai bahwa hal-hal tersebut dapat memperberat pidana bagi Terdakwa;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya tersebut. Hal ini terlihat dari tindakan Terdakwa yang mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan, serta keadaan Terdakwa pada saat kejadian yang sedang dalam keadaan emosi akibat tidak ditanggapi oleh Saksi Feriusu Zalukhu perihal ejekan/hinaan lewat tindakan yang dilakukan oleh Anak Saksi Desmitra Seman Zalukhu Alas Beb yang merupakan anak kandung Saksi Feriusu Zalukhu. Dalam hal ini Terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana dan merupakan tulang punggung keluarganya. Selain itu terhadap diri Terdakwa pada proses persidangan telah melakukan Pengakuan Bersalah/*Plea Bargaining* sehingga ancaman pidana terhadap Terdakwa haruslah dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimal. Hakim menilai bahwa hal-hal tersebut dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan berpengaruh terhadap masa depan Terdakwa, sehingga Hakim perlu memastikan bahwa pidana tersebut tidak akan lebih memperburuk kondisi dan kepribadian Terdakwa dimasa yang akan datang, melainkan tetap memberikan ruang bagi pembinaan dan perbaikan diri, sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti dalam perlimpahan perkara, namun diketahui berdasarkan Berkas Acara Penyidikan bahwa Barang Bukti Pada Berkas Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sbg. Hakim menilai bahwa sekalipun Barang Bukti tersebut tidak dilimpahkan, patut dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta guna menjamin kepastian hukum, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Feriusu Zalukhu terhalangi dalam bekerja dan beraktifitas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menggunakan alat bantu dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriusu Zalukhu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 262 Ayat (2) Jo. Pasal 20 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ONIUS DOHONA ALIAS AMA SOLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dengan menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak pidana dan memberi kesempatan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 oleh Ahmad Maulana Ikbal, S.H, sebagai Hakim dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H, Panitera Pengganti

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sanggam Pandapotan
Siagian S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti.

Hakim.

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2026/PN Sbg